



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-15366814- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN NOTIFICADA

VISTO el Expediente EX-2017-15366814- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración notificada el día 25 de julio de 2017, consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma APAX PARTNERS LLP sobre la firma SYNERON MEDICAL LTD a través de sus subsidiarias, la firma LUPERT LTD y la firma RENDEL AMARE LTD.

Que la transacción celebrada y ejecutada en el exterior se llevó a cabo mediante la fusión de la firma SYNERON MEDICAL LTD., y la firma RENDEL AMARE LTD siendo esta una empresa holding controlada por la firma APAX PARTNERS LLP a través de la firma subsidiaria LUPERT LTD.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 17 de julio de 2017.

Que el día 25 de julio de 2017, las firmas SYNERON MEDICAL LTD , LUPERT LTD y RENDEL AMARE LTD solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como Anexo I – Confidencial.

Que, el día 14 de agosto de 2017, la citada Comisión Nacional, ordenó reservar provisoriamente la información confidencial solicitada, en su Dirección de Registro.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso a) del

Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 227 del 13 de octubre de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma SYNERON MEDICAL LTD., por parte de la firma APAX PARTNERS LLP, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156 y; conceder la confidencialidad solicitada respecto de la documentación acompañada como – Anexo I Confidencial – en su presentación de fecha 25 de julio de 2017.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédese la confidencialidad solicitada respecto de la documentación acompañada como – Anexo I Confidencial – en su presentación de fecha 25 de julio de 2017.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma APAX PARTNERS LLP sobre la firma SYNERON MEDICAL LTD a través de sus subsidiarias, la firma LUPERT LTD y la firma RENDEL AMARE LTD., todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen N° 227 del 13 de octubre de 2017, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-21485242-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.11.21 19:47:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.21 19:47:24 -03'00'



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

EX-2017-15366814—APN-DDYME#MP | (Conc. 1491) LTV-JH

DICTAMEN Nº 227

BUENOS AIRES, 13 de Octubre de 2017.

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-15366814—APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC. 1491 - LUPERT LTD Y SYNERON MEDICAL LTD S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156."

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 25 de julio de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma SYNERON MEDICAL LTD. (en adelante, "SYNERON") por parte de APAX PARTNERS LLP (en adelante, "APAX").
2. Cabe destacar que SYNERON, al momento de perfeccionarse la transacción, era una sociedad abierta y sus acciones cotizaban en la bolsa de valores estadounidense NASDAQ—en este sentido, debe señalarse que su capital social se encontraba altamente atomizado entre diversos accionistas.¹
3. En cuanto a la operación, la misma se estructuró mediante la fusión de SYNERON y RENDEL AMARE LTD. —esta última es un vehículo *holding* específicamente creado para implementar la transacción y es controlado por APAX a través de su afiliada LUPERT LTD. Producto de la fusión y luego de ejecutadas todas las fases de la operación, SYNERON se transforma en una subsidiaria controlada en forma exclusiva por APAX.
4. Ahora bien, SYNERON está focalizada en la producción y distribución de dispositivos a energía con fines estéticos utilizados por médicos o esteticistas para una gran variedad de aplicaciones médico-estéticas, que incluyen remodelaciones corporales, depilación, reducción de arrugas, remoción de tatuajes, mejora en la apariencia de la piel mediante el

¹ De acuerdo a lo informado por las partes notificantes, al cierre de la transacción, los accionistas que contaban con participaciones accionarias superiores al cinco por ciento (5%) en el capital social de SYNERON eran SENVEST MANAGEMENT, LLC (10,79%); BRANDES INVESTMENT PARTNERS, L.P. (10,45%); NORTH TIDE CAPITAL, LLC (9,99%); el Dr. SHIMON ECKHOUSE (8,48%); y CAMBER CAPITAL MANAGEMENT LLC (6,70%).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

tratamiento de lesiones superficiales benignas vasculares y pigmentadas y tratamiento de acné, venas de las piernas y celulitis.

5. Por su parte, APAX —la firma que a través de su subsidiaria LUPERT LTD adquiere el control exclusivo de SYNERON mediante la operación notificada— es una compañía financiera británica focalizada en la inversión en *private equity*, y posee una participación mayoritaria indirecta en múltiples compañías activas en la República Argentina —particularmente en compañías vinculadas al negocio de tecnología de la información (IT) y cuidado de la salud humana.
6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 17 de julio de 2017. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

7. Tal como fuera reseñado en el apartado anterior, la operación consiste en la toma de control exclusivo por parte de APAX —una firma especializada en la gestión de fondos de *private equity*— sobre la firma SYNERON.
8. La Tabla 1 describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis.

Tabla 1 | Actividad de las Firmas Afectadas

Empresa	Actividad
AZELIS S.A. (Grupo Adquirente)	Es una distribuidora internacional de químicos, principalmente dedicada a la distribución de una amplia variedad de productos químicos especiales en pequeñas cantidades a clientes seleccionados y en menor proporción, a la distribución de sustancias químicas y farmacéuticas.
GLOBAL LOGIC (Grupo Adquirente)	Presta servicios de desarrollo de productos, incluyendo diseño de <i>software</i>, desarrollo de productos, control de calidad, servicios de ayuda y consulta para productos empleando tecnologías basadas en la nube, integradas y móviles.

² Ver «Anexo I» de la presentación de fecha 25 de agosto de 2017.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Empresa	Actividad
ENG (Grupo Adquirente)	Se dedica a la prestación de servicios IT genéricos que incluyen apoyo para <i>software</i>, servicios de asesoría IT, servicios de implementación IT y servicios de tercerización IT para diversos sectores bajo ninguna marca en particular.
ACELITY L.P. INC. (Grupo Adquirente)	Es una compañía especializada en la comercialización de productos diseñados para acelerar la cicatrización y apoyar la regeneración de la piel con fines médicos. Sus productos pertenecen a dos categorías: (i) terapéutica avanzada de heridas; y (ii) medicina regenerativa.
PARADIGM (Grupo Adquirente)	Se especializa en el desarrollo y despliegue de <i>software</i> analítico y de gestión para la exploración y producción de la industria del petróleo y gas y minería.
TIVIT (Grupo Adquirente)	Provee servicios de IT, incluyendo tercerización de IT y tercerización de procesos empresariales.
INKE S.A. (Grupo Adquirente)	Es una compañía de especialidades farmacéuticas genéricas con sede en España, que se centra en el sistema nervioso central.
VYAIR MEDICAL (Grupo Adquirente)	Es un negocio global activo en el desarrollo y venta aparatos médicos para los segmentos de diagnósticos respiratorios, ventilación, aplicación de anestesia, y monitoreo de pacientes.
SYNERON (target)	Se dedica a la producción y distribución de dispositivos a energía con fines estéticos utilizados por médicos o esteticistas para una gran variedad de aplicaciones médico-estéticas, que incluyen remodelaciones corporales, depilación, reducción de arrugas, remoción de tatuajes, entre otros.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente

- Teniendo en cuenta que la empresa objeto y ACELITY L.P. INC. realizan actividades relacionadas con el tratamiento de la piel, es menester señalar que —según surge de la información aportada por las partes—, la primera se dedica a la fabricación y distribución de dispositivos para fines estéticos, mientras que la segunda se dedica a la comercialización de productos enfocados en el cuidado avanzado de heridas.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

10. Específicamente, SYNERON ofrece productos para el tratamiento de piel pigmentada y tatuajes, cicatrices de acné, renovación fraccionada y arrugas, remoción de cabellos y arrugas, depilación láser, lesiones de pigmentación, rosácea, estrías y arrugas, entre otros.
11. Por su parte, ACELTY comercializa dispositivos médicos destinados a acelerar la cicatrización y ayudar a la regeneración de la piel para: 1) injertos de piel autólogo; 2) heridas exudadas, incluyendo úlceras diabéticas, úlceras venosas, úlceras de presión, úlceras causadas por etiologías vasculares mixtas, heridas de espesor completo y heridas de espesor parcial y otras heridas superficiales con sangrado, abrasiones, heridas traumáticas; 3) abdomen abierto; y 4) incisiones quirúrgicas.
12. En conclusión, de la siguiente operación no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados, ya que no se verifican relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por las mismas.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

13. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

14. Finalmente, debe destacarse que la transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (a) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.³
15. Con fecha 14 de agosto de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) que se expidiera con relación a la operación notificada.

³ La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocio de las empresas afectadas, a nivel nacional, supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

16. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) no se ha expedido respecto de la transacción en análisis, por lo que —conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la misma.
17. Así es que el día 17 de julio de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente. Entre los días 8, 9 y 25 de agosto y el 25 de septiembre de 2017, las partes aportaron información complementaria a dicho formulario, el cual se tuvo por completo el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

IV. CONFIDENCIALIDAD

18. En su presentación de fecha 25 de julio de 2017, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 1 — Confidencial». Posteriormente —en sus presentaciones de fecha 8 y 25 de agosto de 2017—, las partes desistirían parcialmente de la solicitud realizada y aportarían el resumen no confidencial correspondiente.
19. El día 14 de agosto de 2017, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.
20. Ahora bien, y considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible —y siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.
21. Sin perjuicio de las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 de fecha 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente dictamen.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

V. CONCLUSIONES

22. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
23. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre firma SYNERON MEDICAL LTD. por parte de APAX PARTNERS LLP —a través de su subsidiaria LUPERT LTD—, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156 y b) conceder la confidencialidad solicitada respecto de la documentación acompañada como «Anexo I — Confidencial» en su presentación de fecha 25 de julio de 2017.
24. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc 1491 (Dictamen)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.13 11:43:50 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.13 11:56:04 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.13 12:02:52 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.13 12:03:07 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.13 12:15:48 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.13 12:15:48 -03'00'